

قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥  
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات  
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة  
ملك مملكة البحرين.  
بعد الاطلاع على الدستور،  
وعلى اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  
روسيا الاتحادية، الموقع في موسكو بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٤،  
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (١)

صُودق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  
روسيا الاتحادية، الموقع في موسكو بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٤، والمرافقة لهذا القانون.

المادة (٢)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر  
في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ

الموافق: ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ م

اتفاقية

تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة روسيا الاتحادية

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"،

عزماً منهما على توفير ظروف ملائمة للقيام باستثمارات من قبل مستثمري كل، من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

وإدراكاً منهما بأن تشجيع الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة لها من خلال إتفاقية دولية يؤدي إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال وإلى زيادة الرخاء الاقتصادي في البلدين،

فقد إتفقتا على ما يلي:

#### المادة (١)

##### التعريف

لأغراض هذه الإتفاقية يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل

منها:

(أ) تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين:

١- الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون مواطنين وفقاً لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين،

٢- أي من الأشخاص القانونية أو الشركات أو المؤسسات أو الإتحادات التجارية التي تؤسس أو تشكل وفقاً لقوانين الطرفين المتعاقدين.

(ب) تعني كلمة "استثمارات" جميع أشكال الأصول الموظفة في الاستثمار من قبل مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الأخير، وتشمل خصوصاً:

١- الأموال المنقولة والغير منقولة، وأية حقوق الملكية الأخرى.

- ٢- الحصص والأسهم وغيرها من أشكال المساهمة في رأسمال تنظيم تجاري.
- ٣- المطالبات المتعلقة بنقود يتم استثمارها بغرض إيجاد قيم اقتصادية أو بموجب عقود ذات قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمارات.
- ٤- حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف، براءات الاختراع، التصميم والنماذج الصناعية، نماذج المنفعة، العلامات التجارية وعلامات الخدمة، التكنولوجيا، المعلومات ذات القيمة التجارية والمعرفة).
- ٥- الإمتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد لإدارة أنشطة اقتصادية بما في ذلك - خصوصاً - تلك المتعلقة باستكشاف وتطوير وإستخراج وإستغلال الموارد الطبيعية.
- أي تغيير في شكل الإستثمارات لا يغير من كونها مؤهلة كإستثمارات، متى كان ذلك التغيير لا يتعارض مع القوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد الذي يستضيف الإستثمارات.
- ج) تعني كلمة "العائدات" المبالغ العائدة من الإستثمارات وتشمل خصوصاً، وليس على سبيل الحصر، الأرباح وأرباح الأسهم ورسوم الترخيص وأرباح رأس المال والإتاوات وغيرها من الرسوم.
- د) تعني عبارة "إقليم الطرف المتعاقد":
- ١- بالنسبة لمملكة البحرين، إقليم مملكة البحرين بما في ذلك المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً للقانون الدولي، و
- ٢- بالنسبة لروسيا الاتحادية، إقليم روسيا الاتحادية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري كما هما معرفان في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في العاشر من ديسمبر ١٩٨٢.
- هـ) تعني عبارة "قوانين الطرف المتعاقد" القوانين والأنظمة الأخرى في مملكة البحرين أو القوانين والأنظمة الأخرى في روسيا الاتحادية.

## المادة (٢) حماية الإستثمارات

- ١- يسعى كل طرف متعاقد إلى توفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإقامة إستثمارات في إقليمه، ويلتزم بأن يسمح بتلك الإستثمارات وفقاً لقوانينه.
- ٢- يقدم كل طرف متعاقد - وفقاً لقوانينه - الحماية الكاملة في إقليمه لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يضعف بموجب قوانينه ومن خلال معايير غير معقولة أو تمييزية من إدارة أو المحافظة على أو إستغلال أو التمتع أو التصرف في إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.

## المادة (٣) معاملة الإستثمارات

- ١- يضمن كل طرف متعاقد أن يقدم في إقليمه معاملة عادلة لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة تلك الإستثمارات والتصرف فيها.
- ٢- يجب أن لا تقل رعاية المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن تلك التي يمنحها طرف متعاقد لإستثمارات مستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية بالنسبة للمستثمر.
- ٣- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يحدد - وفقاً لقوانينه - المجالات الإقتصادية وأنواع الأنشطة التي تكون فيها أنشطة المستثمرين الأجانب ممنوعة أو مقيدة.
- ٤- لا تسري معاملة الدولة الأولى بالرعاية وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة بخصوص المزايا التي يمنحها أو سيمنحها مستقبلاً أحد الطرفين المتعاقدين وذلك:
  - أ) فيما يتعلق بشراكة في منطقة تجارة حرة أو جمارك أو إتحاد إقتصادي، أو غيرها من مؤسسات التكامل.
  - ب) على أساس إتفاقية عقدت لتجنب الإزدواج الضريبي أو أي ترتيب آخر يتعلق بمسائل فرض الضرائب.

٥- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤) و (٥) و (٨) من هذه الإتفاقية، لا يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة تزيد رعاية عن تلك التي يمنحها وفقاً لالتزاماته بموجب إتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) المؤرخة ١٥ أبريل ١٩٩٤، بما في ذلك التزاماته بموجب الإتفاقية العامة في تجارة الخدمات (GATS)، وبموجب أية إتفاقيات أخرى متعددة الأطراف تتعلق بمعاملة الإستثمارات يتم التوصل إليها بمشاركة الطرفين المتعاقدين.

#### المادة (٤)

##### نزع الملكية

١- لا يجوز تأميم إستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها، أو إخضاعها لأية إجراءات لها أثر التأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن ذلك لغرض عام وعلى أسس غير تمييزية ومقابل تعويض فوري وكاف وفعال. ويجب أن يكون هذا التعويض مساوٍ للقيمة الحقيقية للإستثمارات قبل تاريخ نزع ملكيتها مباشرة أو قبل تاريخ ذبوع خبر نزع الملكية للجمهور، أيهما أسبق.

٢- يجب دفع هذا التعويض بالعملة الوطنية لدولة الطرف المتعاقد إذا كانت الإستثمارات قد تمت بهذه العملة، وبعملة أجنبية إذا كانت الإستثمارات قد تمت بعملة أجنبية. وإذا كانت الإستثمارات قد تمت بسعر عملة أجنبية على رأس المال فيجب أن تدفع بسعر (LIBOR) لستة أشهر وبعملة قابلة للتحويل بحرية. أما إذا تمت الإستثمارات بالعملة الوطنية لدولة الطرف المتعاقد فيجب أن يدفع سعر عائدات رأس المال بسعر السوق بين البنوك المحلية لثلاثة أشهر بمعدل القروض بالعملة الوطنية لدولة الطرف المتعاقد.

#### المادة (٥)

##### التعويض عن الخسائر

إذا تعرض مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ وطنية، أو تمرد، أو عصيان مسلح، أو شغب أو غيرها من الأحداث المشابهة في

إقليم الطرف المتعاقد الأخير، فيجب أن يمنحوا من قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض أو التسويات الأخرى، أيهما أفضل للمستثمر.

### المادة (٦) التحويلات المالية

١- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية التحويل الخارجي للمدفوعات المتعلقة باستثماراتهم، وعلى الأخص:

- (أ) العائدات،
- (ب) مبالغ الوفاء بالقروض والديون المتعلقة بالاستثمارات بالإضافة لسعر العائدات على رأس المال،
- (ج) المبالغ المتحصلة كلياً أو جزئياً من تصفية الاستثمارات أو بيعها،
- (د) التعويضات الواردة في المادة (٤) والمدفوعات الناتجة عن المادة (٥) من هذه الاتفاقية.
- (هـ) الأجور والمكافآت الأخرى التي يتسلمها المستثمرون والأشخاص الطبيعيون التابعون لطرف متعاقد والذين يحق لهم العمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار.

٢- تحول المدفوعات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة إلى أي عملة قابلة للتحويل الحر وفقاً لإختيار المستثمر وبسعر الصرف السائد وقت التحويل. وتتم تحويلات هذه المدفوعات دون أي تأخير وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه.

### المادة (٧) الإحلال في الحقوق

إذا قام طرف متعاقد أو الوكالة المعينة من قبله بسداد أية مدفوعات لمستثمر، تتعلق باستثمار بموجب ضمان الحماية من المخاطر غير التجارية في إقليم الطرف المتعاقد

الآخر، فيجب على مثل هذا المتعاقد الآخر الاعتراف بحق ذلك المستثمر استناداً للحق في الحل محل الدائن. وتمارس هذه الحقوق وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الآخر.

#### المادة (٨)

#### تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

١- يجب تسوية المنازعات التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بسبب هذه الاتفاقية، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمبلغ وشروط وإجراءات دفع التعويض وفقاً للمادتين (٤) و (٥) من هذه الاتفاقية أو إجراءات تحويل المدفوعات المذكورة في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، عن طريق المفاوضات حينما يكون ذلك ممكناً.

٢- إذا لم تتم تسوية النزاع عن طريق المفاوضات خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ طلب أي طرف تسوية النزاع عن طريق المفاوضات فيحال وفقاً لاختيار المستثمر إلى:

أ) محكمة مختصة تابعة لدولة الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه، أو

ب) هيئة تحكيم تشكل وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL، أو

ج) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المنشأ بموجب إتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة في واشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥، لتسوية النزاع وفقاً لشروط هذه الاتفاقية (يتوقف ذلك على دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين)، أو

د) التحكيم أو الوساطة وفقاً لقواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إذا لم تكن دولة أحد الأطراف المتعاقدة طرفاً في الاتفاقية المذكورة.

٣- يكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. ويتأكد كل طرف متعاقد من تنفيذ هذا الحكم وفقاً لقوانينه.

## المادة (٩)

## تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

- ١- يجب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية عن طريق المفاوضات. فإذا تعذرت تسوية النزاع بهذا الطريق خلال ستة أشهر من طلب التفاوض المكتوب من أحد الطرفين المتعاقدين، فيحال بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
- ٢- تشكل هيئة التحكيم لكل حالة على حدة لهذا الغرض، ويعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً في هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن دولة ثالثة يعين بعد موافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للهيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
- ٣- إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - في حالة غياب أي اتفاق آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء تلك التعيينات. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من دولة الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من دولة الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، يدعى عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية والذي يجب أن لا يكون مواطناً لأي من دولة الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة.
- ٤- تصدر هيئة التحكيم أحكامها بأغلبية الأصوات. وتكون تلك الأحكام نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف أعمال عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف أعمال رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، ومع ذلك، يجوز للهيئة أن تقرر في حكمها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين قسماً أكبر من التكاليف ويكون هذا الحكم ملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين. وتضع هيئة التحكيم على رجة الاستقلال الإجراءات الخاصة بها.

#### المادة (١٠)

##### المشاورات

يجري الطرفان المتعاقدان - بناء على طلب أي منهما - مشاورات في المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

#### المادة (١١)

##### تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين، أو الإلتزامات التي يربتها القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو التي تقر لاحقاً بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن أحكاماً - سواء كانت عامة أو خاصة - تمنح الإستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، فتطبق تلك الأحكام بالقدر التي تكون فيه أكثر رعاية.

#### المادة (١٢)

##### مجال تطبيق الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الإستثمارات التي تقام في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بعد الأول من يناير ١٩٩٢. ومع ذلك، لا تسري هذه الاتفاقية على المنازعات التي تنشأ قبل دخولها حيز النفاذ.

#### المادة (١٣)

##### دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها

١- يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابة بإستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإخطار الأخير.

- ٢- تبقى هذه الإتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات، وعند إنتهاء هذه المدة فإن نفاذها يمتد تلقائياً لمدد لاحقة تبلغ كل منها خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة قبل اثنا عشر شهراً برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية.
- ٣- تعدل هذه الإتفاقية بتبادل الموافقات الخطية على ذلك بين الطرفين المتعاقدين، ويدخل أي تعديل حيز النفاذ بعد أن يخطر كل طرف متعاقد الآخر كتابة باستكمال جميع الإجراءات الداخلية لدخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
- ٤- يستمر سريان أحكام هذه الإتفاقية بالنسبة للإستثمارات التي تمت قبل تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية لعشر سنوات بعد تاريخ إنهاء العمل بموجبها.
- حررت في موسكو بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٩ من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية لكل منهم نفس القوة القانونية، وفي حال الإختلاف يطبق النص الإنجليزي.

عن حكومة  
روسيا الاتحادية

عن حكومة  
مملكة البحرين

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
FOR  
THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF  
INVESTMENTS**

The Government of the Kingdom of Bahrain and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Intending to create favourable conditions for making investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and

Recognising that the encouragement and reciprocal protection of such investments by an international agreement will be conducive to the stimulation of the flow of capital and will increase prosperity in both States;

Have agreed as follows:

### Article 1 Definitions

For the purposes of the present Agreement the terms below shall have the following meaning:

- a) "investor" (with regard to each Contracting Party) shall mean:
  - (i) natural persons deriving their status as nationals of that Contracting Party according to its legislation;
  - (ii) any legal persons, including corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the legislation of that Contracting Party;
- b) "investments" shall mean all kinds of property assets invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the legislation of the latter Contracting Party and in particular:
  - (i) movable and immovable property and any property rights;
  - (ii) shares, stocks and other forms of shared participation in the capital of commercial organisations;
  - (iii) claims to money invested for the purpose of creating economic values or under contracts having an economic value, related to investments;
  - (iv) rights to intellectual property (copyrights, patents, industrial designs, utility models, trade marks and service marks, technology, information having commercial value, and "know-how");
  - (v) concessions conferred by law or under contract to conduct business activities including, in particular, those related to the exploration.

the development, the extraction and the exploitation of natural resources.

Any change of the form of investments shall not affect their qualification as investments if such change does not contradict the legislation of the Contracting Party in the territory of which the investments were made:

- c) "returns" shall mean the amounts yielded from investments and include, in particular, though not exclusively, profits, dividends, licence fees, capital gains, royalties and any other fees;
- d) "territory of the Contracting Party" shall mean:
  - (i) in case of the Kingdom of Bahrain, the territory of the Kingdom of Bahrain as well as the maritime areas, including seabed and subsoil thereof, where the Kingdom of Bahrain exercises its sovereign rights and/or jurisdiction in accordance with international law; and
  - (ii) in case of the Russian Federation, the territory of the Russian Federation as well as its exclusive economic zone and continental shelf as they are defined in the UN Convention on the Law of the Sea of the 10<sup>th</sup> of December 1982;
- e) "legislation of the Contracting Party" shall mean the laws and other regulations of the Kingdom of Bahrain or the laws and other regulations of the Russian Federation.

## Article 2

### Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall aspire to create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and shall admit such investments in accordance with its legislation.
2. Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, provide full protection on its territory to investments of investors of the other Contracting Party. In accordance with its legislation, neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

### Article 3 Treatment of Investments

1. Each Contracting Party shall ensure in its territory fair treatment of the investments made by investors of the other Contracting Party related to management and disposal of investments.
2. The treatment referred to in paragraph 1 of this Article shall be at least as favourable as that granted to the investments of its own investors or investors of a third state, whichever is more favourable according to the investor.
3. Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, reserve the right to determine economic fields and areas of activity where the activities of foreign investors shall be excluded or restricted.
4. The most favoured nation treatment granted in accordance with paragraph 2 of this Article shall not apply to benefits that the Contracting Party is providing or will provide in the future:
  - a) in connection with participation in a free trade zone, customs or economic union, or other similar integration institutions;
  - b) on the basis of agreements meant to avoid double taxation, or other arrangements on taxation issues.
5. Without prejudice to the provisions of Articles 4, 5 and 8 of this Agreement each of the Contracting Parties is not obliged to accord treatment more favourable than that granted by that Contracting Party in accordance with its obligations under the Agreement establishing the World Trade Organisation ("WTO") of the 15<sup>th</sup> of April 1994, including its obligations under the General Agreement on Trade in Services ("GATS"), and also in accordance with any other multilateral arrangements concerning the treatment of investments arrived at with the participation of both Contracting Parties.

#### **Article 4** **Expropriation**

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect as nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose on a non-discriminatory basis, under procedures established in accordance with the legislation of that Contracting Party and against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the genuine value of the expropriated investments immediately before the date of the expropriation or before the date when impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier.
2. Such compensation shall be paid in the national currency of the state of the Contracting Party, if the investments were made in that currency. The compensation shall be paid in a foreign currency if the investments were made in a foreign currency. If the investments were made in foreign currency the rate of return on capital should be paid at the LIBOR rate for six months credits in the appropriate freely convertible currency. If the investments were made in the national currency of the state of the Contracting Party, the rate of return on capital should be paid at the inter-bank market rate for three months credits in the national currency of the state of the Contracting Party.

#### **Article 5** **Compensation for Losses**

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar event in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third state, whichever is most favourable to the investor.

#### **Article 6** **Transfers of Payments**

1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party a free transfer abroad of payments related to their investments, and in particular:

- a) returns;
  - b) funds in repayment of loans and credits relating to investments as well as accrued rate of return on capital;
  - c) funds received as a result of partial or full liquidation or sale of investments;
  - d) compensation stipulated in Article 4 and payments resulting from Article 5 of this Agreement; and
  - e) wages and other remuneration received by the investors and natural persons of one Contracting Party who have the right to work in the territory of the other Contracting Party in relation to an investment.
2. The payments specified in paragraph 1 of this Article shall be converted into any freely convertible currency at the investor's choice at the market exchange rate applicable at the date of the conversion. Transfers of such payments shall be made without delay, in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investments were made.

#### **Article 7** **Subrogation**

If a Contracting Party or its designated agency made payment to an investor based on a guarantee of protection from non-commercial risks in relation to an investment in the territory of the other Contracting Party, such other Contracting Party shall recognize the acquirement of the rights of such investor by the former Contracting Party by virtue of subrogation. Such rights shall be exercised in accordance with the legislation of the latter Contracting Party.

#### **Article 8** **Settlement of Disputes between a Contracting Party and** **an Investor of the other Contracting Party**

1. Disputes between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party arising from this Agreement, including disputes relating to the amount, conditions or procedure of a compensation payment in accordance with Articles 4 and 5 of this Agreement or to the procedure for transfer of payments set out in Article 6 of this Agreement, should be settled, if possible, by way of negotiations.
2. When the dispute cannot be settled by way of negotiations within a period of six months starting from the date of the request of any party to the dispute

for settlement by way of negotiations it shall be submitted at the choice of an investor for consideration to:

- a) a competent court of the state of the Contracting Party in the territory of which the investments were made; or
  - b) an ad hoc arbitration tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or
  - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, created pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965 for settlement of a dispute according to the provisions of this Convention (subject to its entry into force for the states of both Contracting Parties); or
  - d) an arbitration or mediation to be held under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes where the state of either of the Contracting Parties is not a party to the said Convention.
3. An arbitration award shall be final and binding upon both parties to the dispute. Each Contracting Party shall ensure the enforcement of this award in accordance with its legislation.

#### Article 9

#### Settlement of Disputes Between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiations. If a dispute is not settled in such a way within six months from the date of written application for negotiations by one of the Contracting Parties, it shall be submitted upon the request of either Contracting Party to an arbitration tribunal.
2. An arbitration tribunal shall be constituted for each individual case and to this effect each Contracting Party shall appoint one member of the arbitration tribunal within two months of the receipt of the request for arbitration. Those two members then shall select a national of a third state who on the approval of the two Contracting Parties shall be appointed as the Chairman of the arbitration tribunal within a month from the date of the appointment of the other two members.
3. If within the time-limits specified in paragraph 2 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the

absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make such appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of the state of either Contracting Party or is otherwise unable to discharge the said function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President of the International Court of Justice is a national of the state of either Contracting Party or is otherwise unable to discharge the said function, the member of the International Court of Justice who is not a national of the state of either Contracting Party next in seniority shall be invited to make the necessary appointments.

4. The arbitration tribunal shall render the award by a majority of votes. Such award shall be final and binding upon the Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of activities of its own member of the court and its representation in the arbitration proceedings. The costs related to the activities of the Chairman of the arbitration tribunal and other costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its award direct that a higher portion of costs shall be borne by one of the Contracting Parties and such award shall be binding on both Contracting Parties. The arbitration tribunal shall establish its own procedure independently.

#### **Article 10** **Consultations**

The Contracting Parties shall hold consultations, at the request of either of them, on the matters concerning the interpretation or application of this Agreement.

#### **Article 11** **Application of other Rules**

If the legislation of either Contracting Party, or obligations under international Agreements existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall, to the extent that they are more favourable, be applied.

**Article 12**  
**Application of the Agreement**

The present Agreement shall apply to investments made in the territory of one Contracting Party in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party after 1 January of 1992. However, the Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.

**Article 13**  
**Entry into Force and Duration of the Agreement**

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing of the completion of internal state procedures required for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the last of the two notifications.
2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Upon expiration of this period its validity shall automatically be extended for subsequent five-year periods unless one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing at least twelve months in advance of its intention to terminate this Agreement.
3. This Agreement may be amended by the mutual written consent of the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force after each Contracting Party has notified the other Contracting Party in writing about the completion of all internal state procedures for the entry into force of such amendment.
4. With respect to the investments, made prior to the date of termination of this Agreement and covered by it, the provisions of all other Articles of this Agreement shall continue to be valid for the next ten years after the date of its termination.

Done at Moscow on 29.1.2014 2014..... in duplicate in the Arabic, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any conflict of interpretation, the English text shall be applied.

For the Government of  
the Kingdom of Bahrain



For the Government of  
the Russian Federation

